

# Dětský ombudsman aneb ochránce práv dětí: co dělá a co ne?



**dětský ombudsman**  
ochránce práv dětí

Od 1. července 2025 chrání práva dětí dětský ombudsman. Popíšeme, s čím může pomoci konkrétnímu dítěti, kdo mu může napsat a co může dělat, když zjistí chybu úřadu, zařízení nebo někoho jiného. Dozvíte se, co udělat, než dětskému ombudsmanovi napíšete, i to, jak mu napsat. Na závěr vysvětlíme, jak dětský ombudsman podpoří dodržování práv všech dětí.

**Samotné děti (do 18. narozenin)** mohou dětskému ombudsmanovi napsat na [deti@ochrance.cz](mailto:deti@ochrance.cz), zavolat na 542 542 888 (v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin) nebo se podívat na web [deti.ochrance.cz](https://deti.ochrance.cz).

V tomto letáku někdy odkazujeme na letáky ombudsmana. Najdete je na [ochrance.cz](https://ochrance.cz) v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

## Kdo je dětským ombudsmanem?

Od 31. března 2026 je dětským ombudsmanem **Martin Beneš** (na 6 let).

## Co dělá dětský ombudsman?

Dětský ombudsman se stará o **naplňování práv dětí (lidí do 18 let)** tak, že:

- **v případech jednotlivých dětí** prověřuje postup úřadů, zařízení a různých institucí a osob, které vykonávají veřejnou správu, a
- **obecně** (systémově) sleduje a prosazuje práva dětí podle [Úmluvy o právech dítěte](#) i dalších mezinárodních smluv (více [na konci letáku](#)).

## V čem se liší práce dětského ombudsmana a ombudsmana?

**Dětský ombudsman** namísto ombudsmana **prověří postup úřadů**, některých zařízení, a nově také dalších institucí a osob, pokud se **týká práv dítěte**.

Oba mají nově mnoho dalších úkolů, protože dětský ombudsman také celkově **sleduje a prosazuje naplňování práv dětí** a ombudsman nově sleduje a prosazuje naplňování základních práv a svobod.

Proto budou společně **navštěvovat zařízení**, kde žijí a tráví čas děti, a **sledovat dodržování práv dětí se zdravotním postižením**.

## Kdo může napsat dětskému ombudsmanovi?

Dětskému ombudsmanovi může napsat:

- **samotné dítě**, které potřebuje pomoc,
- **rodič nebo jiný člověk blízký dítěti**, pokud upozorňuje na porušení práv dítěte,
- **pedagog, zdravotník, úředník, sociální pracovník a další**, pokud upozorňují na porušení práv konkrétního dítěte ([neporuší tím povinnost mlčenlivosti](#)),
- **každý**, kdo chce upozornit na obecný (systémový) problém, který se dotýká práv dětí.

## S čím může dětský ombudsman pomoci konkrétnímu dítěti?

Dětský ombudsman může prověřit jednání mnoha úřadů, zařízení a různých institucí a osob, které vykonávají veřejnou správu. To znamená, že:

- rozhodují o právech a povinnostech jednotlivého dítěte nebo o něčem, co se obecně dotkne práv dětí,
- chrání děti a jejich práva nebo
- pečují o děti nebo jim pomáhají.

Mezi takové úřady, zařízení a osoby patří například:

- **orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)**, tedy hlavně obecní úřady, více v letáku [Sociálně-právní ochrana dětí](#),
- **úřady práce**, které rozhodují o dávkách pro dítě (například přídavek na dítě, [příspěvek na péči](#), [mimořádná okamžitá pomoc na potřeby pro dítě](#), příspěvek na úhradu potřeb pro dítě v pěstounské péči a podobně) nebo ve věcech zaměstnanosti dětí,
- **správy sociálního zabezpečení**, které mohou rozhodovat třeba o sirotčím důchodu,
- **ředitelé škol a školských zařízení**, například pokud rozhodují o přijetí, vyloučení nebo přestupu dítěte a podobně,
- **školní inspekce**, která prověřuje činnost škol a školských zařízení i na základě podnětů a stížností,
- **školská poradenská zařízení** (speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny), pokud vydávají zprávy a doporučení,
- **zdravotní pojišťovny**, například pokud rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, více v letáku [Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách](#),
- **různá zařízení pro děti** (například dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy),
- **krajské úřady**, které například rozhodují o odvolání v různých správních řízeních nebo vyřizují [stížnosti ve zdravotnictví](#),
- **ministerstva**, často například Ministerstvo práce a sociálních věcí v případech dávek a důchodů nebo Ministerstvo vnitra v případech dětí, které žádají o [azyl](#), [dočasnou ochranu kvůli válce na Ukrajině](#) nebo jiné [povolení pobytu](#), případně jsou s rodiči v některém ze [zařízení pro cizince](#),
- **předsedové soudů při výkonu státní správy soudů**, tedy například pokud vyřizují stížnosti na průtahy v soudním řízení nebo nevhodné chování soudců a soudních úředníků, více v letáku [Soudy](#),
- **obce a kraje** při zajišťování vzdělávání, sociálních služeb a dobrých podmínek pro život dětí a jejich bezpečí; obec například zajišťuje, aby děti na jejím území mohly plnit povinnou školní docházku; kraj například zajišťuje, aby na jeho území byly dostupné speciální školy, sociální služby (například raná péče nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením) nebo některé druhy zdravotních služeb,
- **a mnoho dalších.**

## Pomůže dětský ombudsman s diskriminací?

Dětský ombudsman může pomoci, pokud dítě diskriminují nebo je před diskriminací nechrání úřady, zařízení pro děti a další osoby, které vykonávají veřejnou správu.

Ostatní případy diskriminace (v soukromých vztazích) může posoudit ombudsman.

## S čím dětský ombudsman konkrétnímu dítěti nemůže pomoci?

Dětský ombudsman většinou dítěti **nemůže přímo pomoci v soukromých věcech, pokud se jimi nemohou zabývat i úřady**. Například ve sporech s jinými lidmi (v rodině, mezi spolužáky, v zaměstnání) nebo s firmami (třeba kvůli půjčce nebo nákupu).

**Nemůže ani změnit soudní rozhodnutí nebo ovlivnit trestní řízení.**

## Co když se dětský ombudsman případem dítěte nemůže zabývat?

Pokud se dětský ombudsman nebude moci zabývat případem dítěte, pisateli to **sdělí a vysvětlí, jak může dál postupovat**.

Pokud napíše samotné dítě a jeho případ by **mohl řešit jiný úřad**, dětský ombudsman se **dítěte zeptá**, zda si přeje, aby mu případ předal. Pokud ano, případ úřadu předá.

## Co dětský ombudsman udělá, když najde chybu?

Pokud dětský ombudsman **zjistí chybu úřadu (zařízení nebo někoho jiného), vyzve ho, aby ji napravil** (změnil své rozhodnutí nebo budoucí postup, nebo udělal, co má, pokud byl nečinný).

**Nemůže místo úřadu rozhodnout ani jeho rozhodnutí změnit nebo zrušit.** To musí udělat úřad sám nebo nadřízený úřad. Nemůže ani potrestat úředníky, kteří udělali chybu.

Pokud nedosáhne nápravy, vyrozumí nadřízený úřad a může případ zveřejnit.

Výjimečně může navrhnout zahájení některých soudních řízení nebo do nich vstoupit. Více v letáku [Dětský ombudsman: pomáhá i jinak \(zvláštní oprávnění\)](#).

## Musím něco udělat, než kvůli případu dítěte napíšu dětskému ombudsmanovi?

Než napíšete dětskému ombudsmanovi, měli byste nejprve **sami požádat** toho, na koho si stěžujete, **aby napravil svou chybu nebo případ řešil**, pokud je nečinný.

## Co mám k případu dítěte dětskému ombudsmanovi napsat a poslat?

**Napište:**

- **své jméno, příjmení a kontakt** (adresu trvalého pobytu, telefon, případně e-mail, abychom mohli jednat co nejrychleji),
- **jméno a příjmení dítěte, jeho aktuální věk a vztah**, ve kterém s ním jste (dcera, vnuk, žák, ...),
- **na koho si stěžujete** (úřad, zařízení, někdo jiný); můžete uvést i to, s kým přesně jste jednali,
- **co se stalo špatně, na co si stěžujete**,
- **čeho chcete dosáhnout**, co považujete za nejlepší řešení,
- **co jste dosud udělali** – jak jste bránili práva dítěte a jak to dopadlo.

**A přiložte kopie rozhodnutí úřadu**, pokud je úřad vydal, případně jiných důležitých písemností, které k případu máte.

## Jak se na dětského ombudsmana mohu obrátit?

Dospělý, který píše kvůli dítěti, může:

- poslat e-mail na [podatelna@ochrance.cz](mailto:podatelna@ochrance.cz),
- online vyplnit podání (na [portal.ochrance.cz](https://portal.ochrance.cz)),
- poslat dopis na adresu Údolní 39, 602 00 Brno,
- poslat zprávu do datové schránky jz5adky nebo
- navštívit sídlo dětského ombudsmana každé pondělí nebo středu od 8:00 do 16:00 hodin na Údolní 39 v Brně. (Podání sepišeme, případ nevyřešíme hned.)

## Co když na něco zapomenou?

Nemějte obavy, kdybychom zjistili, že nám něco chybí, požádáme Vás o doplnění.

## Kdy se dětský ombudsman nemusí zabývat předloženým případem?

Dětský ombudsman se případem nemusí zabývat, pokud:

- nedostal důležité informace a dokumenty, i když Vás o to požádal,
- postup úřadu (zařízení, někoho jiného) považuje za **správný** (srozumitelně Vám to vysvětlí),
- tvrzená chyba nemohla ovlivnit výsledek nebo jsou následky velmi malé,
- uběhl více než rok od poslední události v předloženém případě,
- případ (tvrzené pochybení) **projednává soud** nebo již rozhodl nebo
- ombudsman nebo dětský ombudsman **již dříve případ řešil** a od té doby se nestalo nic nového.

## Jak dětský ombudsman sleduje a prosazuje práva dětí?

Dětský ombudsman

- **sleduje a hodnotí**, jak se v České republice dodržují práva dětí (provádí výzkumy a analýzy, vydává zprávy, stanoviska a doporučení),
- **navrhuje zlepšení** včetně změny právní úpravy nebo ratifikace mezinárodní smlouvy,
- **vzdělává** děti i veřejnost a
- **spolupracuje** s dalšími organizacemi doma i v zahraničí.

## Jak se dětský ombudsman dozví, co by děti potřebovaly nebo co je trápí?

Dětský ombudsman naváže na dosavadní činnost ombudsmana a bude s ním dále spolupracovat. Další informace a zkušenosti načerpá z vyřizování podnětů a návštěv zařízení pro děti, i z nových činností zaměřených na sledování a prosazování práv dětí. Dětskému ombudsmanovi přitom pomohou samotné **děti a organizace**, které děti sdružují nebo hájí jejich práva, konkrétně:

- **poradní orgán** složený z vybraných dětí a
- **pracovní skupiny, které dětský ombudsman zřídí k určitým tématům**, v nichž budou děti a ti, kdo hájí jejich práva.